

מעשר בהמה- דף קשר

אחרי שנולדים לאדם עדר בהמות עליו לקחת עשירית מתוך בהמות אלו ולהפרישם. איך אנו צריכים להבין את הדין הזה של מעשר בהמה, מצד אחד אנו רואים שגם פה יש את הלשון של **מעשר, לקחת חלק של עשרה** אחוזים אבל מצד שני אין דינו דומים לחלוטין למעשר ראשון. כדי להבין את דין מעשר בהמה בצורה יותר בהירה נעיין ראשית בפסוקים בהם מופיעים מצוות מעשר בהמה.

מקור

ציווי על הפרשת מעשר בהמה מופיע לראשונה בויקרא כז. הפרק שם עוסק בכמה נושאים- ערכין, בכור, מעשר שני ולקראת סוף הפרק חותם מצוות מעשר בהמה. אם כן אנו יכולים להעלות כמה הבנות בנוגע למעשר בהמה:

1. הווי מדין מעשר- כיוון כזה עולה מכך שהוא נמצא ממש סמוך לדין מעשר שני שגם הוא נכלל בתוך המערכת הזאת של מעשר דגן.
2. הווי מדין בכור- מאידך ניתן לעלות הבנה אחרת- מעשר שני כבכור הווי גם סוג של קרבן שאותו מעלים לירושלים ואם כן יש להשוות גם כן את מעשר בהמה לדין בכור ולא לדין מעשר הגורן.
3. רעיון אחר בפרק- ייתכן להבין שכל מצוות אלו מופיעות בפרק מסיבה אחרת- כל המצוות פה אסור שימכרו ולא יגאלו. לכן אין לנו משיכה לאף אחד מהכיוונים האלו.

אחרי שהבאנו את המקור נעיין בסוגיות השונות.

המתח בסוגיות

את המתח הזה בראיית מעשר בהמה כמעשר או כבכור אנו רואים בסוגיות השונות בעניינים שונים.

צורת ההקדשה- בענין זה מצינו כמה סוגיות. ראשית כל מעצם המעשה (בכורות נח): אנו רואים שתי כיוונים- מצד אחד על האדם לדאוג לכך שהבהמות יצאו לבדם בלי שהוא יבוא וידחוף אותם מהדיר, אולם מצד שני על האדם גם למנות את הכבשים, עד שיגיע לעשירי ויקדש אותו בקריאתו כעשירי¹. וכן אנו מוצאים מח' אמוראים (בכורות ס.) בענין איזה מנין עיקר- לדעת רב מארי, הולכים אחרי מניינו- ולכן למי שיקרא עשירי הוא נחשב עשירי לקדושה, ומאידך רב כהנא סבור שהולכים אחר מנין בהמות, ולכן הבהמה העשירית שיוצאת מאליה היא הקדושה. כמובן שמי שיטען שהולכים אחר מניינו מבין שנצטרך שיהיה פה מעשה מצד האדם, הקדשה, הפרשה כדוגמת מעשר ולא כדין בכור שקדוש ממילא.

¹ ועדיין בבכורות נח: אנו רואים שאם לא מנה עדיין יהיה קדוש מדברי הפסוק "יהיה קדוש"- מ"מ.

מחסור זמן- בנו. בבכורות מצינו מח' בין חכמים ור' יהודה אם מחסור זמנו, שלא חיכה שמונה ימים, יכול להימנות כחלק מהדיר להתקדש. לדעת ר' יהודה משווים לבכור ולכן יכול להתקדש ואילו לדעת חכמים כנראה שלא יוכל להתקדש שהרי כמו מעשר צריך שיהיה ראוי להפרשה, ואם הוא לא ראוי הרי שממילא ההפרשה לא מקדשת. פה המח' היא כבר יותר מהותית, לא מדובר פה רק על צורת העשייה של הדברים אלא זה משפיעה ממש על החיוב- האם תהיה חייבת בהמה כזו?

אבל מה ההסבר למתחים אלו- ממה נובע הראיה כמעשר וממול הראיה כבכור??

הבנת המתח

מצד אחד אנו יודעים שבדין מעשר בהמה יש שילוב של דינים ששייך במעשר ודינים השייכים. לא נראה לי שיתכן להבין שהמח', או המתח מבוסס על שאלת המטרה ומהות של מצוות מעשר בהמה שהרי אין מעשר הבהמה ניתן ללווים, אלא אולי יהיה אפשר ללכת לכיוון אחר.

מצד אחד אנו רואים שצורת ההפרשה דומה יותר למעשר- לקיחת עשרה אחוזים, אבל מאידך אנו גם מוצאים שהקדושה שעל מעשר דומה הרבה יותר לבכור, וזה מתבטא בכמה דרכים- הבהמה נאכלת לבעלים ולא נתנת לכהנים כמעשר, דיני עשיית הקרבן הם כבכור (עיין רמ' מע"ק ה"ז- מתנה אחת, לא צריך סמיכה).

ייתכן א"כ שהמח' בין האמוראים ביחס בין מעשר ובכור במעשר בהמה בנוי על שאלה אחרת- על מה מתמקדים, על ההפרשה או על התוצאה של ההפרשה, מה נעשה עם הבהמה. שאלה זו מופיעה לא רק לגבי מעשר בהמה אלא היא שאלה כללית שאותה גם מצינו במצוות הפרשת תרו"מ- מח' הרמב"ן והרמ'.

הרמב"ן בהשגותיו (השגה שורש יב) חולק על הרמ' שמונה במצוות מתנות כהונה רק את הנתינה לכהנים, משום שלדעתו ישנה מצווה גם בהפרשה.

וכדברי הרמב"ן-

והראייה עוד **שהיא מצוה חיובם לברך על הפרשתם** כמו ששינו (תרומו' פ"א מ"ו) חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה האלם השכור הערום ובעל קרי. ואילו היה המצוה עלינו הנתינה לכהן מפסוק ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו בלבד לא היו גוזרין עלינו לברך בשעת הפרשה.

אם כן ייתכן שנחלקו במה שאנו אומרים-האם עיקר המצווה היא רק ההפרשה, ואז במעשר בהמה יהיה דומה יותר למעשר או שהעיקר הוא מה שאנו עושים עם המעשר, עם החלק הנפרש.

מצד המטרה

אולם אחרי שאמרנו זאת ייתכן ללכת לכיוון אחר בהבנת המתח- מתח במטרה. כיוון אחד אפשרי הוא להבין בפשטות שיש פה את אותה מטרה של בכור- מתוך האכילה והתענוג לבוא ולהודות לה' **על העבר, על כל הטובה שה' העניק לו**. לעומת זאת מדברי החינוך עולה כיוון אחר (מצווה שס)-

משרשי המצוה, שהאל ברוך הוא בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי שמו, ובחכמתו משכם במצוה זו למען ילמדו יקחו מוסר..... סיבב בתבונתו ונתן להם מקום **שידעו הכל דברי תורתו על כל פנים**, שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום שממונו שם. ולכן בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצאן שלו שנה שנה במקום שעסק החכמה והתורה שם והיא ירושלים, ששם הסנהדרין יודעי דעת ומביני מדע.

פה יש מטרה לעתיד- שידעו את התורה, ויוכלו להפיץ אותה לבתיהם מתוך שהיה בירושלים. לפי זה יש יותר כיוון להשוות למעשר שכידוע מטרתו אינו רק על ההודאה אלא חלף עבודתם- יש פה מטרה נפרדת שאינה קשורה ליחס שבין האדם לה'.

לעיון נוסף בסוגיות מעשר בהמה עיין בר' חיים הלוי בענין עכו"ם במעשר בהמה- שסב.